

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 324/2531

นายมานิตย์ ภาควงศ์

โจทก์

นายเพื่อน แก้วน้อย

จำเลย

นายเพื่อน แก้วน้อย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341 uly จำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
65 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 1,000,000 บาท (อันดับ 42 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันหนึ่งล้านบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ดีราคาค่าประกันหนึ่งล้านบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสียงยม ทวีชัยการ-สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ